

Les garanties du contrat Révoluo décrites ci-dessous respectent l'ensemble des conditions du cahier des charges des contrats dits « responsables et solidaires » mentionnées à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale et ses textes réglementaires d'application dont les articles R 871-1 et 2 du même code. De ce fait, elles peuvent bénéficier des aides fiscales et sociales prévues par la législation. Le contrat Révoluo s'adapte donc automatiquement à la réforme des soins et équipements à prise en charge renforcée (dite « 100% santé »).

Elles prévoient le remboursement de vos dépenses de santé occasionnées à la suite d'une maladie, d'un accident ou d'une maternité ayant donné lieu à un remboursement de la Sécurité sociale. Certains frais non pris en charge par la Sécurité sociale peuvent donner lieu à une participation au titre du contrat à la condition qu'il en soit fait mention dans le tableau des garanties ci-dessous.

Lorsqu'elles ne sont pas évoquées sous la forme « Remboursement intégral », les garanties sont exprimées sous la forme de forfait (en euro) ou en pourcentage des bases de remboursement de la Sécurité sociale incluant le remboursement de la Sécurité sociale. Elles s'entendent toujours dans la limite des frais réellement engagés ainsi que des *«Privé Limites de Vente»* (PLV) et *«Honoraires Limites de Facturation»* (HLF) déterminés par la réglementation en vigueur (a). »

Seules les prestations effectuées par les professionnels agréés par l'Etat sont remboursées. Pour les actes réalisés en secteur Non Conventionné, la base de remboursement retenue est celle du Tarif d'Autorité de la Sécurité sociale.

Sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous, les actes non pris en charge par la Sécurité sociale, qu'ils soient référencés ou non par cet organisme ne sont pas remboursés. Si leur prise en charge est expressément prévue, les actes et produits doivent être prescrits et pratiqués par un professionnel de santé diplômé d'état dans sa spécialité.

Lorsque dans le tableau ci-dessous il est prévu pour certaines garanties un plafond annuel de remboursement, la prestation interviendra, en cas de dépassement de ce plafond, à hauteur des participations minimales précisées à l'article R871-2 du Code de la Sécurité sociale.

	Rev 1	Rev 2	Rev 3	Rev 4	Rev 5	Rev 6	Rev 7	Rev 8
SOINS COURANTS								
Honoraires médicaux								
Médecins généraliste et spécialiste								
Radiologie - Imagerie - Echographie								
Actes de spécialité et Actes techniques médicaux (ATM)								
dans le cadre de l'OPTAM OPTAM-CO	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
hors OPTAM ou OPTAM-CO	100%	100%	105%	130%	155%	180%	200%	200%
Honoraires paramédicaux	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
Analyses et examens de laboratoire	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
Transport du malade	100%	100%	125%	125%	150%	150%	200%	200%
Médicaments								
- remboursés par la Sécurité sociale à 65%, à 30% et à 15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Matériel médical								
- Prothèses orthopédiques, prothèses capillaires, gros et petit appareillage (bas de contention, semelles orthopédiques, orthèses, prothèse capillaire...) remboursés par la Sécurité sociale	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
- Forfait annuel complémentaire prothèse	-	25 €	35 €	45 €	55 €	65 €	75 €	85 €
Cures thermales								
- Honoraires et frais remboursés par la Sécurité sociale	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
+ forfait par an et par bénéficiaire	-	50 €	75 €	100 €	125 €	150 €	175 €	200 €
Maternité / Adoption								
- Allocation naissance (Allocation versée à l'inscription de l'enfant au plus tard dans les 3 mois suivant la naissance)	-	-	-	-	120 €	120 €	120 €	120 €
HOSPITALISATION								
Honoraires								
dans le cadre de l'OPTAM OPTAM-CO	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
hors OPTAM ou OPTAM-CO	100%	100%	105%	130%	155%	180%	200%	200%
Frais de séjour								
- Hospitalisation hors secteur spécialisé **								
Ets conventionnés	Remboursement intégral							
Ets non conventionnés	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
- Hospitalisation en secteur spécialisé **	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Hospitalisation à domicile	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
Forfait hospitalier journalier (1)	Remboursement intégral							
Autres frais								
- Chambre particulière (Forfait par journée) (2) - A l'exclusion de l'hospitalisation de jour								
Ets conventionnés	-	30 €	35 €	40 €	50 €	60 €	70 €	100 €
Ets non conventionnés	-	30 €	35 €	40 €	50 €	60 €	70 €	70 €
- Lit accompagnant (enfant de moins de 16 ans - par nuit)	-	10 €	10 €	10 €	13 €	13 €	15 €	15 €
PREVENTION								
Ensemble des actes de prévention prévus dans le cadre de la réglementation des contrats responsables	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
DENTAIRE								
Soins								
- Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
- Inlays - onlays remboursés par la Sécurité sociale hors cadre du panier de soins 100% Santé* et entrant donc dans le champ des paniers honoraires modérés (a) ou libres	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
Soins et Prothèses 100% Santé*	Remboursement intégral							
- Actes prothétiques et Inlay-core entrant dans le cadre du panier de soins 100% Santé* sans reste à charge pour l'assuré (classe à remboursement renforcé) (a)								
Prothèses hors 100% Santé*								
- Actes prothétiques hors cadre du panier de soins 100% santé* et entrant donc dans le champ des paniers honoraires modérés (a) ou libres	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
Orthodontie								
- Orthodontie remboursée par la Sécurité sociale	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
- Orthodontie non remboursée par la Sécurité sociale	-	-	25%	50%	75%	100%	150%	200%
Actes dentaires non remboursés par la Sécurité sociale								
- Prothèse dentaire, implantologie, parodontologie, gingivectomie (Forfait annuel)	-	40 €	60 €	80 €	100 €	150 €	200 €	250 €
Plafond annuel de remboursement du poste dentaire, hors 100% Santé*	-	-	-	-	-	-	1 400 €	2 000 €
OPTIQUE								
Equipements 100% santé* :								
Equipe ment (1 monture et 2 verres) entrant dans le cadre du panier de soins 100% Santé* (classe à prise en charge renforcée) (b) - Renouvellement tous les 2 ans (c)								
- Un équipement de deux verres de classe A + monture de classe A								
- Une monture de classe B (associée à deux verres de classe A)								
Equipements hors 100% santé* :								
Equipe ment entrant dans le cadre du panier libre (b) - Renouvellement tous les 2 ans (c) - Le remboursement de la monture est plafonné à 100 €								
- Une monture de classe B avec 2 verres simples	100%	100 €	125 €	150 €	175 €	225 €	275 €	300 €
- Une monture de classe B avec 1 verre simple et 1 verre complexe ou très complexe	100%	125 €	125 €	150 €	175 €	225 €	275 €	300 €
- Une monture de classe B avec 2 verres complexes ou très complexes	100%	200 €	200 €	200 €	200 €	225 €	275 €	300 €
- Bonus forfait optique : Hors équipement pris en charge dans le cadre du 100% santé - A compter de la 3ème année d'assurance ou plus sans remboursement d'optique, le forfait optique de l'année en cours sera majoré de :	-	30 €	38 €	45 €	53 €	68 €	83 €	90 €
Lentilles de contact-Chirurgie réfractive des yeux non remboursée par la Sécurité sociale								
- Lentilles remboursées ou non par la Sécurité sociale et chirurgie réfractive	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		+ 100 €	+125 €	+150 €	+175 €	+225 €	+275 €	+300 €
AIDES AUDITIVES								
Aides auditives - Prestations assurées au cours de l'année 2020								
- Prothèses auditives remboursées par la Sécurité sociale	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
+ Forfait annuel complémentaire	-	50 €	100 €	150 €	200 €	250 €	300 €	350 €
Aides auditives - Prestations assurées à partir 1er janvier 2021								
Equipements 100% santé*	Remboursement intégral							
- Aides auditives remboursées par la Sécurité sociale de Classe I (e) entrant dans le cadre du panier de soins 100% santé* (classe à remboursement renforcé) - Renouvellement tous les quatre ans (d)								
Equipements hors 100% santé*								
- Aides auditives remboursées par la Sécurité sociale Hors panier de soins 100% santé* (Appareil de classe II à prix libre) - Renouvellement tous les quatre ans (d) - Remboursement maximum 1700€ par oreille à appareiller (d).	100%	100%	125%	150%	175%	200%	250%	300%
		+ 50€	+ 100€	+ 150€	+ 200€	+ 250€	+ 300€	+ 350€
BIEN ETRE - PREVENTION								
Consultation de praticiens de la santé complémentaire non remboursée par la Sécurité sociale :								
- Ostéopathe, Chiropraticien - Maxi 4 actes / an	-	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
ASSISTANCE								
Assistance Vie santé quotidienne	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
SERVICES								
Tiers payant								
(pharmacie, biologie, radiologie, kinésithérapie, soins externes hospitaliers, auxiliaires médicaux)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Prise en charge (Hospitalière, optique)	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

Le Renfort Optique / Dentaire	Renfort 25	Renfort 50	Renfort 100
	Rev 2 à 8	Rev 2 à 8	Rev 2 à 6
DENTAIRE			
Soins			
- Soins dentaires, prophylaxie, parodontologie, prévention remboursés par la Sécurité sociale	+ 25%	+ 50%	+ 100%
- Inlays - onlays remboursés par la Sécurité sociale hors cadre du panier de soins 100% Santé* et entrant donc dans le champ des paniers honoraires modérés (a) ou libres	+ 25%	+ 50%	+ 100%
Prothèses hors 100% Santé*			
- Actes prothétiques hors cadre du panier de soins 100% santé* et entrant donc dans le champ des paniers honoraires modérés (a) ou libres	+ 25%	+ 50%	+ 100%
Orthodontie remboursée ou non remboursée par la Sécurité sociale	+ 25%	+ 50%	+ 100%
OPTIQUE			
Verres et lentilles de contact y compris non remboursées par la Sécurité sociale	+ 25€	+ 50€	+ 50€

La participation forfaitaire aux actes lourds est intégralement remboursée.



Spécial Réforme 100% Santé

Le contrat **Révoluo** intègre la réforme des soins et équipements à prise en charge renforcée (dite « **100% Santé*** »).

La mise en place du dispositif "100% Santé*" sous ses divers aspects va s'effectuer progressivement au cours des années 2019 à 2022.

La prise en charge des dépenses d'Optique, de Dentaire, et d'Audioprothèse concernées par le 100% santé* sera donc adaptée en fonction du calendrier défini par la réglementation.

En conséquence **les blocs de garanties entrant dans le cadre du 100% santé* évolueront automatiquement sans action de votre part** selon les modalités ci dessus :

- « **optique** » - évolution des garanties dans leur ensemble dès 2020 ;
- « **dentaire** » - évolution uniquement pour les actes prothétiques remboursés par la Sécurité sociale dès 2020 ;
- « **auditif** » - évolution uniquement pour les aides auditives (audioprothèses) dès 2021.

Lexique

- **OPTAM ou OPTAM-CO** : Option Pratique Tarifaire Maîtrisée
- **CNPSY - VNPSY** : Consultation et visite à domicile pour les psychiatres, neuro-psychiatres, neurologues
- **Rbt Intégral** : Remboursement Intégral

**** Hospitalisation en secteur spécialisé** : Hospitalisation ou séjours en secteur de rééducation, convalescence, réadaptation fonctionnelle, maison de repos, de diététique, de sevrage thérapeutique, soins de suite ou en secteur de psychiatrie ou neuropsychiatrie

Définitions

- **Verre simple** : verre simple foyer dont la sphère est comprise entre - 6,00 et + 6,00 ou dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00
- **Verre complexe** : verre simple foyer dont la sphère est supérieure à - 6,00 ou + 6,00 ou dont le cylindre est supérieur à 4,00 et verres multifocal ou progressif
- **Verre très complexe** : verre multifocal ou progressif sphéro-cylindrique dont la sphère est hors zone de - 8,00 à + 8,00 ou verre multifocal ou progressif sphérique dont la sphère est hors zone de - 4,00 à + 4,00
- **Chambre particulière** :
Prestation, proposée par les établissements de santé qui permet à un patient hospitalisé d'être hébergé dans une chambre individuelle (pour une personne). Elle est facturée au patient lorsqu'il demande expressément à être hébergé en chambre individuelle. Elle n'est toutefois pas facturée lorsque la prescription médicale impose l'isolement, comme par exemple dans un établissement psychiatrique ou de soins de suite. Elle peut être prise en charge dans le cadre des garanties du contrat, pour autant qu'elle soit prévue dans le tableau des garanties, à hauteur du montant journalier qui y figure et que l'hospitalisation soit supérieure à 24 heures (à minima une nuitée).

Exclusions et Limitation de garantie

- (1) Hors régime local Alsace Moselle
- (2) La prise en charge de la chambre particulière est limitée à :
 - 30 jours par an et par assuré en service de psychiatrie : Maxi 90 jours pour toute la durée de vie de l'adhésion
 - 90 jours par an et par assuré dans le cadre d'une hospitalisation en secteur spécialisé** (hors service de psychiatrie)
 - 70€ pour une hospitalisation en secteur non conventionné sur la Formule REV8



Informations 100% Santé*

* tels que définis réglementairement

(a) Remboursement dans la limite des prix fixés en application de l'article L.165-3 du Code de la Sécurité sociale. Pour le remboursement de prothèses dentaires entrant dans le cadre du panier 100% Santé* ou dans le panier à honoraires modérés, les remboursements (Sécurité sociale + Révoluo) sont limités aux honoraires limites de facturation (HLF) tels que définis par la réglementation.

(b) Les forfaits sont exprimés y compris remboursement de la Sécurité sociale.

Les remboursements intègrent la prestation d'appairage et supplément pour verres avec filtre en complément de la Sécurité sociale et à hauteur du ticket modérateur.

(c) Pour l'appréciation de la période de deux ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition du dernier équipement.

La période est ramenée à un an pour les assurés de plus de 16 ans, en cas de renouvellement de l'équipement justifié par une dégradation des performances oculaires ou d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières prévues par la réglementation en vigueur.

Pour les assurés de moins de 16 ans, la période est ramenée à un an sauf dégradation des performances oculaires prévue par la réglementation en vigueur.

(d) Ces garanties s'appliquent aux frais exposés pour l'acquisition d'une aide auditive par période de quatre ans par oreille et par bénéficiaire dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1.

Pour l'appréciation de la période de quatre ans permettant un renouvellement, le point de départ est fixé à la date d'acquisition du dernier équipement.

Conformément à l'article R.871-2 du Code de la Sécurité sociale, le remboursement total des aides auditives de classe 2 est plafonné à 1700 € par oreille à appareiller.

(e) Une aide auditive de classe I doit comporter au moins trois options de la liste A prévues par la réglementation en vigueur.

Le taux des frais de gestion pour 2019 s'établit à 39,13 % (a) répartis : * 8,62 % de frais de gestion * 30,51 % de frais d'acquisition,

* Le taux brut S/P (y compris PFGS) en 2019 pour l'ensemble du portefeuille est de 71,28 % (b).

* (b) Le ratio entre le montant des prestations versées pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l'indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le versement des prestations correspondant à ces garanties.

* (a) Le ratio entre le montant total des frais de gestion au titre du remboursement et de l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et le montant des cotisations ou primes afférentes à ces garanties représente la part des cotisations ou primes collectées, hors taxes, par l'organisme assureur au titre de l'ensemble des garanties couvrant le remboursement ou l'indemnisation des frais précités, qui est utilisée pour le financement des frais de gestion.

* Ces frais de gestion recouvrent l'ensemble des sommes engagées pour concevoir les contrats, les commercialiser (dont le réseau commercial, le marketing, les commissions des intermédiaires), les souscrire (dont l'encaissement des cotisations, la gestion des résiliations, le suivi comptable et juridique) et les gérer (dont le remboursement, la gestion du tiers payant, l'information client, l'assistance, les services, les prestations complémentaires), c'est-à-dire accomplir toutes les tâches incombant à l'organisme assureur dans le respect des garanties contractuelles.

Notice d'information REVOLUO – Référence : NI-REV/05-2015

Notice d'information relative au contrat collectif à adhésion facultative REVOLUO souscrit sous les numéros 2502 et 2503

• par Association Générale Interprofessionnelle de Solidarité (AGIS), Association loi 1901 - Siège : 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, ci-après désignée l'Association,

• auprès de **REMA** (La Réunion des Mutuelles d'assurances Régionales), Société d'assurance Mutuelle à cotisations fixes, Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 137 rue Victor Hugo - 92300 Levallois-Perret, ci-après désignée l'Assureur ou REMA.

La gestion des adhésions au contrat, par délégation de l'Assureur, est effectuée par Centre de gestion CERGAP - Société de gestion d'assurances – au capital de 240 000 € – RCS Chartres 478 989 833 00023 – Etablissement du centre de gestion: 7 rue Jean Perrin 28600 Luisant, ci-après désigné, CERGAP.

Le contrat REVOLUO a été négocié auprès de l'Assureur et de l'Association par CAPI FINANCE qui le commercialise à titre exclusif via son propre réseau commercial et un réseau d'intermédiaires d'assurances partenaires.

CAPI FINANCE (Société de Courtage d'Assurances et de Réassurances) – SARL au capital de 21 343 Euros , enregistrée au Registre des Intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro 07 001 983 – Siège social : 72 rue du Rendez-Vous - 75012 PARIS – RCS Paris B 388 103 301, ci-après désigné « Courtier » ou

« Intermédiaire d'assurance ».

Les garanties et services d'assistance sont assurés et gérés par GA (Garantie Assistance), Société Anonyme au capital de 1 850 000 € - immatriculée sous le n° 312 517 493 RCS Paris, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est situé 108, Bureaux de la Colline – 92210 Saint-Cloud.

Préambule

Votre adhésion au contrat REVOLUO est :

- régie par les dispositions qui suivent dans le présent document et par le Code des assurances. La loi applicable est la loi française. En accord avec l'Association, et vous-même, nous nous engageons à utiliser la langue française pendant toute la durée de votre adhésion ;
- constituée des éléments suivants :
- La présente Notice d'information qui définit les conditions d'application de votre adhésion au contrat, expose l'ensemble des garanties proposées et pouvant être souscrites. Elle vous informe sur les risques non couverts et vous indique également la marche à suivre pour obtenir les prestations.
- Le Certificat d'Adhésion qui précise notamment les différentes dispositions personnelles de votre adhésion, les personnes assurées, la formule assurée, l'étendue et les modalités des garanties effectivement souscrites.
- Le tableau des garanties qui précise les dépenses de santé assurées et le montant de la participation correspondante.

Lexique

Pour faciliter la lecture des différents documents relatifs à votre adhésion au contrat, nous avons défini ci-après certains termes utilisés dans ceux-ci.

Accident : Toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure.

Adhérent : personne physique légalement majeure, membre de l'Association, qui signe la demande d'adhésion, acquitte les cotisations et fait ainsi accéder aux garanties du contrat. Elle est responsable de la déclaration du risque et des obligations définies au contrat.

Age : L'âge de l'assuré est calculé par différence de millésimes, entre l'année de l'adhésion en cours considérée et l'année de naissance. *Exemple : Un assuré souscrivant son adhésion à compter du 1^{er} février 2015, né le 2 août 1975, sera considéré avec un âge de 40 ans (2015 – 1975 = 40), et lors du renouvellement de son adhésion au 1^{er} janvier 2016, avec un âge de 41 ans en 2016.*

Année d'assurance : Période s'écoulant entre deux dates anniversaires de la date d'effet des garanties. Le point de départ de cette période est la date d'effet des garanties portée au *Certificat d'adhésion* pour chaque Assuré.

Assuré : La (ou les) personne(s) garantie(s) dans le cadre de l'adhésion selon la formule souscrite.

Avenant : Modification du contrat et document matérialisant cette modification.

Base de remboursement de la Sécurité Sociale (BR) : Tarif sur la base duquel est calculé le remboursement effectué par le Régime obligatoire de Sécurité Sociale Française dont relève l'assuré. Ce tarif peut varier selon que le praticien est conventionné ou non conventionné. On parle de :

- Tarif de convention (TC) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé conventionné avec l'assurance maladie obligatoire. Il s'agit d'un tarif fixé par une convention signée entre l'assurance maladie obligatoire et les représentants de cette profession.
- Tarif d'autorité (TA) lorsque les actes sont effectués par un professionnel de santé non conventionné avec l'assurance maladie obligatoire (ce qui est peu fréquent). Il s'agit d'un tarif forfaitaire qui sert de base de remboursement. Il est très inférieur au tarif de convention.
- Tarif de Responsabilité (TR) pour les médicaments et autres biens médicaux.

Certificat d'Adhésion : Document émis par le *Service Gestion du Délégué* en réponse à la demande d'adhésion qui précise l'ensemble des éléments individualisant l'adhésion au contrat. Il mentionne notamment le nom de l'adhérent et des personnes assurées, la date d'effet de la garantie, la formule de garantie souscrite, la date d'échéance, le montant de la cotisation à la date d'effet de la garantie.

Conclusion de l'adhésion : L'adhésion est conclue par l'accord entre l'Adhérent et l'Assureur. La date de *conclusion* est indiquée au Certificat d'Adhésion.

Conjoint : Est considéré comme Conjoint l'époux ou l'épouse de l'Adhérent, non divorcé(e), ni séparé(e) de corps judiciairement, son cosignataire d'un pacte civil de solidarité en vigueur au cours de l'adhésion ou son (sa) concubin(e) notoire.

Couple : Est considéré comme couple, l'Adhérent et son conjoint.

Date anniversaire du contrat : date qui correspond à la date de prise d'effet du contrat (jour, mois, année). Elle peut être différente de la date d'échéance principale.

Déchéance (perte de garantie) : Perte des droits à l'indemnité d'assurance de l'adhérent à la suite de l'inobservation de certaines de ses obligations en cas de sinistre.

Délai d'attente : Le délai d'attente est une période décomptée à partir de la date de prise d'effet, au terme de laquelle intervient le début de la garantie. *Aucune prestation n'est due pour des frais engagés et événement survenant au cours de cette période, pendant toute la durée de l'adhésion.*

Dépassement d'honoraires : Partie des honoraires dépassant la base remboursement du Régime obligatoire.

Echéance principale : 1^{er} janvier de chaque année, date à laquelle se renouvelle l'adhésion.

Enfant à charge : Il s'agit de votre ou de vos enfants fiscalement à votre charge, ou à celle de votre Conjoint. A compter de 21 ans les enfants sont conservés sur le contrat des parents avec une cotisation Adulte.

Etablissements médico-sociaux : Etablissement assurant des soins et une éducation spéciale ou professionnelle au profit des personnes âgées, des adultes ou enfants handicapés et des personnes sans domicile.

Forfait annuel : Lorsque les montants de remboursements sont exprimés sous la forme de forfaits, ces forfaits sont valables par année d'assurance et par assuré. Ils ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre.

France : Il s'agit de la France Métropolitaine, des départements et territoires d'outre-mer, et de la Principauté de Monaco.

Garantie : elle correspond aux prestations assurées dans le cadre de la formule retenue, cumulées à celles des options éventuellement souscrites, qui forment un tout indissociable et constituent ainsi la garantie .

Hospitalisation : Tout séjour pris en charge par le régime obligatoire de Sécurité sociale dans un établissement hospitalier (clinique ou hôpital, privé ou public) en France ou dans le monde entier. L'hospitalisation doit être prescrite par un médecin, pour y recevoir les soins nécessités par une maladie, une maternité ou un accident garanti. A l'étranger, on entend par établissement hospitalier, un établissement sous la surveillance permanente d'un personnel médical qualifié dirigé de jour et de nuit par un médecin. L'établissement doit posséder un fichier médical où chaque patient est enregistré et auquel le Médecin-conseil de l'Assureur (ou de ses mandataires) peut avoir accès.

Long séjour : Unité pour les personnes n'ayant pas leur autonomie de vie et dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien.

Maladie : Toute altération de la santé constatée par une autorité médicale compétente et qui nécessite un traitement médical ou une intervention chirurgicale.

Maternité : L'état de grossesse, l'interruption de grossesse, l'accouchement, les suites de couches ainsi que les complications pathologiques de ces événements.

Catégories de médecin

Il existe plusieurs catégories de médecins selon qu'ils aient adhéré ou non aux conventions nationales entre leur profession et les Régimes obligatoires d'assurance maladie.

Médecin conventionné en secteur 1

Il s'est engagé à pratiquer les honoraires fixés par la convention médicale dont il dépend et qui correspondent à la base de remboursement du Régime obligatoire.

Médecin conventionné en secteur 1 avec dépassement permanent (DP)

En raison de ses titres, il a reçu l'autorisation de pratiquer des dépassements dans certaines conditions. Ces dépassements ne sont pas remboursés par le Régime obligatoire.

Médecin conventionné en secteur 2

Il est autorisé à pratiquer des honoraires libres à condition qu'ils soient fixés avec « tact et mesure ». Ces dépassements ne sont pas remboursés par le Régime obligatoire. Cette possibilité de facturer des dépassements est aussi accordée aux chirurgiens-dentistes sur les tarifs des prothèses dentaires et de l'orthodontie.

Médecin conventionné ayant souscrit à l'option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM ou OPTAM-CO) :

En souscrivant à l'option pratique tarifaire maîtrisée (anciennement contrat d'accès aux soins) définie par la convention médicale, le médecin peut pratiquer des dépassements d'honoraires mais il s'engage à modérer et stabiliser ses tarifs.

Médecin non conventionné

Il a choisi de se dégager personnellement de la convention. Il fixe lui-même son tarif. Les actes sont remboursés sur la base du tarif d'autorité.

Moyen séjour – Soins de suite ou réadaptation (SRR) : Unité pour les patients nécessitant des soins à leur rétablissement dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale

Nous : Désigne l'Assureur.

Nomenclatures de la sécurité sociale : elles listent les actes et biens médicaux remboursables. Elles servent de base pour les calcul des remboursements des Régime obligatoire et complémentaire. Les nomenclatures utilisées sont la Nomenclature générale des actes Professionnels (NGAP), la Classification Commune des actes Médicaux (CCAM), la Liste de produits et Prestations (LPP) et de la Table Nationale Biologie (TNB).

Nullité de l'adhésion : Sanction prévue par le Code des Assurances en cas de fausse déclaration intentionnelle d'un *adhérent*. Celui-ci perd alors le bénéfice des garanties qui étaient prévues dans le cadre de l'adhésion au contrat et les cotisations, payées ou échues, sont acquises à l'Assureur à titre d'indemnité.

Parcours de soins : Tout assuré social ou ayant-droit âgé de plus de 16 ans doit désigner un médecin traitant, qui peut être un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Celui-ci centralise les informations sur son patient et l'orientera vers un spécialiste au besoin. Cette démarche assure un remboursement optimal des soins médicaux. A condition d'avoir déclaré un médecin traitant, il est possible de consulter directement certains spécialistes sans recourir à une prescription préalable du médecin traitant. Il s'agit des médecins exerçant les spécialités suivantes : l'Ophtalmologie, la Gynécologie, la Psychiatrie et Neuro Psychiatrie jusqu'à 25 ans, le Dentaire (sauf stomatologie) et la Pédiatrie. Le patient qui décide de recourir à des soins ou à des professionnels de santé en s'abstenant de solliciter son médecin traitant, lorsque la réglementation l'impose, s'expose à une baisse de ses remboursements par son Régime Obligatoire.

Plafond annuel de remboursement : Seuil limite annuel de la prise en charge par l'Assureur d'une dépense pour un type d'acte. Le plafond s'entend par année d'assurance, et ne peut être ni reporté ni cumulé d'une année sur l'autre.

Régime obligatoire (RO) : C'est le régime obligatoire d'assurance maladie de Sécurité sociale Française dont relève l'assuré.

Service spécialisé : Tout séjour prescrit par un médecin pour y recevoir les soins nécessités par une maladie ou un *accident* en centre de : rééducation, convalescence, réadaptation fonctionnelle, soins de suite, diététique, sevrage thérapeutique, maison d'enfants à caractère sanitaire, maison de repos ou en secteur de psychiatrie ou neuropsychiatrie.

Sinistre : La réalisation d'un événement assuré. Constitue un seul et même sinistre l'ensemble des événements se rattachant à un même fait générateur.

Souscription à distance : La Souscription à distance désigne la souscription de l'adhésion au contrat REVOLUO réalisée au moyen d'une méthode de vente à distance (mailing, téléphone, Internet).

Ticket modérateur : Différence entre les tarifs de base (TC, TA, BR, TR) pris en compte par le régime obligatoire et le remboursement effectué par ce dernier.

Verres optiques correcteurs : Dispositifs médicaux visant à corriger un défaut de la vision. Les verres correcteurs sont définis comme suit :

- o Verres simples : verres simple foyer dont la sphère est comprise entre -6,00 et +6,00 et dont le cylindre est inférieur ou égal à +4,00
- o Verres complexes : foyer dont la sphère est hors zone de -6,00 à +6,00 ou dont le cylindre est supérieur à +4,00 et à verres multifocaux ou progressifs.
- o Verres hypercomplexes : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de -8,00 à +8,00 ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de -4,00 à +4,00.

Vous : Désigne l'*Adhérent*

Art.1 - Objet du contrat

Le contrat REVOLUO a pour objet de permettre à l'*Adhérent* de bénéficier, durant la période de validité de son adhésion du remboursement de ses dépenses de santé suite à une maladie, une maternité, un accident ou une hospitalisation. Les prestations assurées de la formule de garantie que vous avez choisie sont définies sur votre certificat d'adhésion.

Des Renforts Optique/Dentaire peuvent être souscrits en option pour renforcer la *Garantie Santé* de base. Ces renforts lorsqu'ils sont souscrits sont étendus aux membres de la famille de l'*Adhérent*.

Art.2 – Nature des garanties du contrat

Garanties « contrat solidaire » :

L'accès au contrat et aux garanties proposées dans le cadre des différentes formules est acquis quel que soit l'état de santé de l'Assuré, qui n'aura pas à répondre à un questionnaire de santé.

Garanties « contrat responsable »

Les garanties des différentes formules du contrat REVOLUO s'inscrivent dans le cadre du dispositif législatif des contrats d'assurance visés à l'article L. 871-1 du code de la Sécurité sociale ainsi que ses décrets d'application, dont notamment :

- la prise en charge de la participation des assurés dans les conditions définies à l'article R 871-2 du code de la Sécurité sociale,
- La prise en charge du ticket modérateur pour tous les actes prévus à l'article R. 160-5 du Code de la Sécurité sociale, à l'exclusion:
 - o des médicaments remboursés par l'assurance maladie, à hauteur de 30 % ou 15 % du tarif de la Sécurité sociale ;
 - o de l'homéopathie ;
 - o des cures thermales ;
- la prise en charge sans limitation de durée, l'intégralité du forfait journalier hospitalier mentionné à l'article L. 174-4 du Code de la Sécurité sociale (sauf en établissements médico-sociaux) ;
- respect du plafond prévu en cas de dépassements d'honoraires pratiqués par les médecins libéraux n'ayant pas souscrit à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM et OPTAM-CO au 01/01/2018).

La prise en charge ne pourra pas dépasser la plus petite des deux limites suivantes : 100 % du tarif de responsabilité et le montant de prise en charge des dépassements d'honoraires des médecins souscripteurs minoré d'un montant égal à 20% du tarif de responsabilité ;

- respect du plafond et d'un plancher de remboursement sur les frais d'optique.
- permettre à l'assuré de pouvoir bénéficier, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, du mécanisme de tiers payant sur les garanties prévues pour les contrats responsables, lorsque le professionnel de santé le propose.
- la non prise en charge :
 - de la majoration du ticket modérateur appliquée par le Régime Obligatoire dans certaines situations,
 - du dépassement d'honoraires en cas de non-respect du parcours de soins, prévue à l'article L. 162-5-3 du Code de la Sécurité sociale ;
 - de la participation forfaitaire et des franchises médicales prévues au II et III de l'article L. 160-13 du Code de la Sécurité sociale ;
 - doit laisser à la charge des assurés une part forfaitaire sur le dépassement d'honoraires des spécialistes consultés en dehors du parcours de soins, prévu au point 18 de l'article L. 162-5 du Code de la Sécurité sociale

En cas d'évolutions législatives et réglementaires effectuées dans ce cadre, les garanties du contrat seront mises en conformité, après information préalable des Adhérents.

Art.3 – Qui peut adhérer au contrat ?

Pour adhérer au contrat REVOLUO, vous devez :

- adhérer à l'Association,
- résider en France,
- être âgé de plus de 18 ans,
- être assujéti à un Régime Obligatoire de Sécurité sociale, en tant qu'assuré social ou ayant-droit,
- respecter les limites d'âge d'adhésion prévues à l'article 4.

Dispositions spécifiques au contrat n° 2503 (Loi Madelin : Contrat réservé aux seuls *Adhérents* sous statut TNS souhaitant bénéficier de la possibilité de déductibilité fiscale des cotisations de leur régime complémentaire santé) :

Pour adhérer à ce contrat vous devez relever du Régime Obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salariés et vous engager à être à jour, pendant toute la durée de votre adhésion au contrat, de vos cotisations auprès des régimes obligatoires de base.

Art.4 - Personnes assurées et âge limite d'adhésion

Personnes assurées

L'*Adhérent*, et s'ils sont désignés sur le Certificat d'Adhésion, son *conjoint*, ses *enfants ou ceux de son conjoint*. Les *assurés* doivent par ailleurs être affiliés auprès d'un Régime obligatoire en tant qu'assuré social ou ayant droit.

Age limite d'adhésion

Garanties Santé et Renforts Optique/Dentaire

- Formules REVOLUO 1 à REVOLUO 6 => 80 ans.
- Formules REVOLUO 7 et REVOLUO 8 => 70 ans.

Rappel : Pour la détermination de l'âge de l'*assuré*, nous prenons celui de l'*assuré* au 31 décembre de l'année d'adhésion (Cf. définition âge au lexique).

Tout assuré résilié dans le cadre d'une adhésion au présent contrat ne pourra être de nouveau admis que sur accord express de l'Assureur.

Art. 5 - Comment souscrire les garanties du contrat ?

Le client

Art.6 – Les déclarations de l'Adhérent

6.1 – A l'adhésion

Pour souscrire l'une ou l'autre des formules de garantie proposées dans le cadre du contrat REVOLUO, vous devez, quel que soit le mode de souscription évoqué à l'article 5, répondre sous forme de déclaration à une demande d'information concernant la situation personnelle de la personne à assurer.

Ces déclarations seront reprises sur votre Certificat d'Adhésion et servent de base à l'établissement de votre adhésion. Elles nous permettent d'évaluer en toute connaissance de cause, notre engagement d'assurance, et de percevoir la cotisation adaptée.

6.2 – En cours d'adhésion

Vous devrez au plus tard dans les 15 jours :

- nous déclarer :
 - toute modification des éléments spécifiés au Certificat d'Adhésion,
 - les changements ou cessation d'affiliation d'un des assurés à un Régime Obligatoire de Sécurité sociale,
 - les changements de domicile ou la fixation du domicile en dehors de la France,
- procéder aux déclarations prévues pour tout nouvel assuré à prendre en compte dans le cadre de votre adhésion. Les conditions d'accès au contrat sont les mêmes que celles définies pour les assurés lors de l'adhésion.

Si les éléments modifiés constituent :

- une aggravation de risque (hors problème de santé), nous pourrions, soit dénoncer l'adhésion sous préavis de 10 jours, soit proposer une nouvelle cotisation. Si vous refusez nos nouvelles conditions de garantie, vous devrez nous en informer par lettre recommandée dès la réception de notre notification. Nous procéderons alors à la résiliation de votre adhésion moyennant un préavis de 10 jours.
- une diminution de risque, nous pourrions diminuer la prime en conséquence. A défaut, vous pourrez demander la résiliation de votre adhésion moyennant un préavis de 30 jours

Toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle, toute omission ou déclaration inexacte, faite lors de l'adhésion ou en cours d'adhésion, entraîne selon la situation la nullité de l'adhésion ou la réduction des prestations conformément aux dispositions du Code des assurances.

6.3 - Les autres documents à nous transmettre

Pour vous apporter la qualité de service attendue concernant la gestion de votre adhésion et notamment celles relatives au versement des indemnités prévues par votre contrat et au paiement de vos cotisations, certaines informations complémentaires ou documents vous seront également demandés.

6.4 – Validité de vos déclarations

Vos déclarations et communications servent de base à l'application de votre adhésion et de la garantie, et n'ont d'effet que si elles sont parvenues au Délégué par écrit, ou à défaut, confirmées par lui-même dans un document écrit lorsque vous l'aurez informé par un autre moyen.

L'emploi de documents ou la production de renseignements inexacts ayant pour but ou pour effet d'induire le Délégué ou l'Assureur en erreur sur les causes, circonstances, conséquences ou montant d'un sinistre entraîne la perte de tous droits à l'assurance.

Art.7 – Conclusion, effet, durée et renouvellement de l'adhésion

7.1 – Conclusion de l'adhésion

L'*Adhérent*, l'Assureur et l'Association conviennent qu'en cas de Souscription à distance, les données sous forme électronique et les enregistrements téléphoniques conservés par l'Assureur ou tout mandataire de son choix vaudront signature par l'*Adhérent* et lui seront opposables ; ceux-ci pourront être admis comme preuves de son identité et de son consentement relatif à la souscription de son adhésion au contrat, au contenu de celui-ci et aux moyens de paiement de la cotisation d'assurance, dûment acceptés par lui.

La souscription à l'assurance se fait lorsque la personne sollicitée par l'intermédiaire d'assurance, ayant reçu et pris connaissance de la Notice d'information d'une part, et ayant vérifié qu'elle satisfait aux conditions d'éligibilité d'autre part, donne son consentement à l'offre d'assurance.

L'adhésion au contrat est conclue et prend effet dès l'expression du consentement de l'*Adhérent* dans les conditions visées ci-dessous, sous réserve de l'acceptation de la souscription par l'Assureur.

- en cas de souscription par écrit sur support papier
→ à la date d'enregistrement informatique de la demande de souscription au contrat dûment complétée et signée par l'*Adhérent*;
- en cas de souscription sur Internet
→ à la date d'enregistrement informatique de la demande de souscription au contrat dûment complétée et signée par l'*Adhérent* au moyen de la procédure de souscription électronique accessible sur le site Internet du Délégué ;
- en cas de souscription à l'assurance par téléphone
→ le jour de l'entretien téléphonique, enregistré avec son consentement, au cours duquel l'*Adhérent* a donné son accord.

L'*Adhérent* doit avoir reçu et pris connaissance de la Notice d'Information avant la conclusion de l'adhésion au contrat.

7.2 – Date d'effet de l'adhésion

La date d'effet de l'adhésion est mentionnée sur le Certificat d'Adhésion ainsi que sa date de conclusion.

En cas de souscription à distance, l'adhésion peut être exécutée immédiatement et intégralement à compter de sa conclusion à la demande expresse de l'adhérent.

La garantie souscrite prend effet dès l'encaissement effectif de la première cotisation dont la date d'exigibilité est indiquée sur le Certificat d'adhésion et après expiration des délais d'attente évoqués à l'article 9.

7.3 - La durée, le renouvellement de l'adhésion

Sauf disposition contraire indiquée aux conditions particulières, l'Adhésion au contrat est conclue pour une durée d'un an à compter de sa date d'effet.

L'adhésion se renouvellera ensuite au 1er janvier de chaque année, par tacite reconduction, sauf dénonciation formulée par l'Adhérent, l'Assureur ou l'Association dans les conditions mentionnées à l'article 8.1.

Important : Le présent contrat étant un contrat d'assurance de groupe, il n'est pas concerné par les dispositions de la loi relative à la reconduction tacite des contrats, dite loi Chatel.

7.4 – La révision du contrat et de votre adhésion

Les conditions des garanties sont définies en fonction de la législation française en vigueur à la date d'émission de votre certificat d'adhésion.

En cas de modification de cette législation de nature à mettre en cause la portée des engagements réciproques, les présentes dispositions sont susceptibles d'aménagements.

Vous aurez alors la possibilité de résilier votre adhésion au plus tard dans les 30 jours suivants la date à laquelle ils auront été portés à votre connaissance.

La demande de résiliation devra être adressée par lettre recommandée au Délégué . A défaut de réception de cette notification de résiliation, les nouvelles conditions de garanties seront considérées comme acceptées de votre part.

Art.8 – Résiliation de l'adhésion

8.1 - L'adhésion peut être résiliée

Par l'*Adhérent* :

- A la date anniversaire de l'adhésion, c'est-à-dire à l'issue de la première année (12 mois complets d'assurance), puis ensuite à chaque échéance principale fixée au 1^{er} janvier.
- En cas de disparition des circonstances aggravantes mentionnées dans le contrat, si la mutuelle refuse de réduire la prime en conséquence.

De plein droit :

- En cas de retrait de l'agrément de l'Assureur
- En cas de décès de l'Adhérent.

Par l'Assureur

L'Assureur pourra mettre fin aux garanties, selon les modalités prévues par le Code des Assurances, pour les motifs suivants :

- Non-paiement des cotisations,
- Réticences ou fausse déclaration du risque à l'adhésion ou en cours d'adhésion,
- Aggravation du risque (non liée à l'état de santé), en cours de contrat si l'Assuré n'accepte pas le tarif proposé,
- Fraude ou tentative de fraude pour obtenir des prestations. Contractuellement
- En cas de perte de la qualité d'assuré social de l'Adhérent, l'adhésion sera résiliée. Les autres assurés pourront continuer à être assurés s'ils en effectuent la demande.
- En fonction des options souscrites, lorsque l'Assuré atteint l'âge limite de garantie mentionné à l'article 9.
- Lorsque l'un des renforts est souscrit en option, la résiliation s'effectue dans les mêmes conditions que la garantie principale.

8.2 - Les modalités de la résiliation

La résiliation par l'*Adhérent* doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception au siège de CERGAP moyennant un préavis de deux mois au moins.

La résiliation par l'Assureur sera notifiée par CERGAP à l'*Adhérent* par lettre recommandée à son dernier domicile connu.

8.3 - Les conséquences de la résiliation

Lorsque l'adhésion est résiliée, les prestations ne sont dues que pour les sinistres garantis nés et déclarés avant la prise d'effet de la résiliation.

Art. 9 – Prise d'effet, délais d'attente, suspension et cessation des garanties

9.1 – Effet des garanties

La garantie débute à la date d'effet mentionnée au Certificat d'Adhésion ou à l'avenant d'adhésion, à l'égard de chacun des assurés, et après expiration des éventuels délais d'attente.

La date d'effet est fixée au plus tôt le lendemain de la demande d'adhésion.

9.2 - Délais d'attente

Sauf indication contraire mentionnée au *certificat d'adhésion*, les garanties du contrat ne comportent pas de délai d'attente.

9.3 - Suspension des garanties

Votre adhésion et les garanties qui y sont attachées sont suspendues en cas de :

- non paiement des cotisations selon les dispositions prévues par le Code des assurances,
- séjour hors de France de plus de 2 mois par an en une ou plusieurs périodes, ou à l'étranger dans les pays formellement déconseillés par le Ministère français des Affaires Étrangères (liste consultable auprès du Ministère des Affaires Étrangères), notamment sur son site internet.

En cas de suspension l'adhésion et les garanties reprennent effet le lendemain du jour où :

- les cotisations arriérées, celles venant à échéance, les éventuels frais de poursuite et de recouvrement ont été payés, en cas de non paiement,
- L'Assuré revient vivre en France après un séjour :
- de plus de 2 mois en une ou plusieurs périodes en –dehors du territoire français ;
- à l'étranger dans les pays formellement déconseillés par le Ministère français des Affaires Étrangères.

La suspension des garanties entraîne pour chaque Assuré, la perte de tout droit à prestations se rapportant à des Accidents, Maladie ou Maternité survenus pendant cette période.

9.4 - La cessation de la garantie

La garantie est viagère. Elle cesse toutefois :

- dès que l'assuré ne répond plus à la définition des personnes assurées ;
- à l'égard de chaque assuré, à la date d'effet de la résiliation de l'adhésion.

Art.10- Cotisation

10.1 - La base de calcul et le montant de vos cotisations

En début d'adhésion :

Le montant de votre cotisation est mentionné sur le Certificat d'Adhésion. Il est déterminé en fonction de la formule de garantie choisie, de l'âge des assurés, du lieu de votre domicile, de la composition familiale et des modalités de prise en charge et bases de remboursement en vigueur du ou des Régimes obligatoires dont vous et vos bénéficiaires relevez lors de la prise d'effet des garanties.

Cotisation Enfant : Gratuité à partir du 3ème enfant de moins de 20 ans lorsque l'Adhérent est lui-même assuré au titre de l'adhésion. A défaut, une cotisation sera acquittée pour chaque enfant assuré de moins de 20 ans.

En cours d'adhésion :

Les cotisations évoluent lors de chaque renouvellement annuel de 2,50 % par an jusqu'à l'âge de 65 ans, et de 4,00 % à partir de 66 ans.

En cas d'ajout d'un nouvel assuré la cotisation en vigueur est augmentée du montant de la cotisation respective lors de la prise d'effet de sa garantie. Le montant de la cotisation sera mentionné sur le nouveau Certificat d'Adhésion ou sur l'avenant correspondant.

Votre cotisation peut varier en cas de changement du lieu de votre résidence ou du Régime Obligatoire d'un des assurés.

Pour la détermination du montant de la cotisation en fonction de l'âge, nous prenons en compte la différence de millésimes entre l'année de l'adhésion et l'année de naissance.

Les taxes actuelles à la charge des assurés sont comprises dans la cotisation.

10.2 - Evolution des cotisations

A chaque renouvellement annuel de l'adhésion,, votre cotisation pourra évoluer pour tenir compte :

- du taux d'accroissement des dépenses de santé publié par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés,
- des résultats techniques du Contrat.

Elle pourra également évoluer immédiatement ou à l'échéance principale, en cas de modification :

- des conditions de prise en charge par la Sécurité sociale,
- des impôts et taxes qui pourraient être établis sur votre cotisation postérieurement à la souscription de votre adhésion.

Dans les cas évoqués ci-dessus le Délégué en informera les Adhérents par courrier.

10.3 - Le paiement de vos cotisations

Votre cotisation est annuelle et payable d'avance au Délégué. Les modalités convenues pour le paiement de la cotisation (périodicité et mode de règlement) sont mentionnées sur le Certificat d'Adhésion. Vous pourrez, sous réserve d'en faire la demande un mois au moins avant l'échéance principale, demander un changement de fractionnement de la cotisation. Cette modification prendra effet à la date du prochain renouvellement.

10.4 - Le non paiement de vos cotisations

A défaut de paiement de votre cotisation ou d'une fraction de celle-ci dans les 10 jours suivant son échéance, le Délégué pourra vous adresser à votre dernier domicile connu une lettre recommandée valant mise en demeure. Vos garanties seront suspendues à l'issue d'un délai de 30 jours après l'envoi de cette lettre, et votre adhésion résiliée 10 jours après l'expiration du délai précité de 30 jours.

Les coûts d'établissement et d'envoi de lettre de mise en demeure sont à votre charge ainsi que les frais de poursuite et de recouvrement dont la récupération est autorisée par la loi.

Art.11 - Quelles sont vos garanties ?

11 .1-VOTRE GARANTIE SANTE

Notre participation, telle que prévue au sens du présent contrat, intervient sur les dépenses de santé engagées par l'assuré, pour des actes, produits, et matériels médicaux ou chirurgicaux prescrits entre les dates de début et de fin de sa *garantie*, pour autant que ceux-ci soient expressément mentionnés sur le tableau des *garanties* annexé au Certificat d'Adhésion pour la formule de *garantie* retenue, dans la limite des montants et participations qui sont indiqués.

Les actes, produits, et matériels médicaux ou chirurgicaux non mentionnés dans le tableau des *garanties* pour la formule de *garantie* choisie ne peuvent donner lieu à participation de notre part.

Vous ne pourrez percevoir pour vous-même ou pour les membres de votre famille assurés, un remboursement dont le montant cumulé à ceux perçus par le régime obligatoire et la ou les éventuelles assurances complémentaires, serait supérieur à celui des frais réellement engagés, tels qu'ils figurent sur le bordereau ou la feuille de soins de la Sécurité Sociale et le cas échéant, ou les factures des professionnels de santé lorsque les frais en cause garantis ne sont pas remboursés par le Régime Obligatoire.

L'ensemble des garanties et renforts est souscrit obligatoirement pour les mêmes niveaux pour tous les membres de la famille.

La justification des frais engagés pour les dépenses garanties s'effectue sur les bases suivantes :

1. Frais faisant l'objet d'un remboursement par le régime obligatoire

Le montant est celui, tel qu'il figure :

- dans le fichier télétransmis par le centre de traitement au Délégué (procédure de télétransmission avec votre caisse obligatoire),
- ou sur les originaux de la feuille de soins ou le bordereau de remboursement établi par votre caisse obligatoire,
- et lorsque les frais ont fait l'objet d'une prise en charge par un précédent régime complémentaire, le décompte de remboursement original de ce dernier.

2. Frais ne faisant pas l'objet d'un remboursement par le régime obligatoire

Le montant est celui figurant sur les factures des professionnels de santé.

La date prise en compte pour la prise en charge des dépenses de santé garanties est celle qui correspond :

- à la date des soins figurant sur le bordereau de remboursement du Régime Obligatoire (ou dans le fichier informatique communiqué par celui-ci);
- aux dates de prescription, de proposition, d'exécution et de délivrance pour les frais et actes non pris en charge par le Régime Obligatoire. En tout état de cause, les dates de proposition, d'exécution et de délivrance doivent se situer dans la période de garantie.

Lorsque la prestation garantie est exprimée sous la forme « par an », « par année », ou « forfait annuel » elle s'entend par année d'assurance, selon la définition qui en est précisée au lexique ci-dessus.

Nos remboursements viennent en complément de ceux faisant l'objet d'un remboursement du Régime obligatoire de Sécurité sociale de l'assuré (ou de tout autre organisme offrant des prestations similaires), et de ceux des éventuels organismes complémentaires auprès desquels les assurés pourraient être garantis.

Pour le remboursement des frais relatifs aux actes et biens médicaux, nous nous conformons aux dispositions de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP), de la Classification commune des Actes Médicaux (CCAM), de la Tarification à l'Acte (T2A), de la Liste des Produits et Prestations

(LPP) et de la Table Nationale de Biologie (TNB).

Certains frais non pris en charge par le Régime obligatoire de Sécurité sociale de l'assuré peuvent faire l'objet d'un remboursement de notre part, s'ils sont prévus dans le tableau des garanties joint au Certificat d'Adhésion.

Cas particulier des consultations de praticiens de santé non pris en charge par le RO : Les consultations des praticiens de santé non prises en charge par le régime de base et listées dans le tableau des *garanties* sont prises en charge dans la limite de la prestation maximum par consultation et dans la limite annuelle précisée dans la formule de *garantie* souscrite. Ces actes doivent avoir été réalisés par des praticiens diplômés d'un établissement de formation agréé par le Ministère de la Santé.

Cas particulier du forfait Optique : Si l'option souscrite le prévoit, la garantie Santé comprend un forfait optique dont le montant incluant le *Ticket modérateur* est mentionné au tableau des garanties. Le remboursement des frais d'optique est limité à un équipement complet (monture + 2 verres) par période de 2 ans et par bénéficiaire. La prise en charge de la monture au sein de l'équipement est limitée à 150 Euros. La période de 2 ans s'apprécie à compter de la date de prise d'effet de la garantie de l'adhésion de chaque assuré.

Par dérogation, pour les enfants mineurs ou en cas d'évolution du défaut visuel, le forfait optique s'applique pour un équipement par an et par bénéficiaire. Si le contrat n'offre pas de garantie optique au-delà des tarifs de responsabilité, le ticket modérateur sera couvert systématiquement et il ne sera pas limité à une prise en charge tous les deux ans.

Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les formules prévoyant un forfait optique peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements sur une période de deux ans corrigeant chacun des deux déficits mentionnés ci-dessus.

Bonus forfait Optique : S'il est prévu pour la formule de garantie retenue et souscrite, à compter de la 3^{ème} année d'assurance ou plus sans remboursement d'optique, le forfait optique de l'année en cours est majoré selon les proportions précisées dans le tableau des *garanties*. Ce report ne se cumule pas d'année en année.

Renforts de garanties : Les renforts sont optionnels et souscrits pour une durée minimale de douze mois. Ils comportent trois niveaux de garantie différents (Renfort Revolu 25, Renfort Revolu 50 et Renfort Revolu 100) pour permettre à l'Adhérent de renforcer les garanties « Optique et Dentaire » de la formule de base choisie. Les trois niveaux de renfort ne sont pas cumulables. Les Renforts Optique et Dentaire sont indissociables.

La souscription des renforts s'effectue dans les conditions suivantes :

Renfort REVOLUO 25	Renfort REVOLUO 50	Renfort REVOLUO 100 (*)
REV 2 à REV 8	REV 2 à REV 8	REV 2 à REV 6

(*) En cas de souscription du Renfort Revolu 100, il est appliqué un plafond annuel de remboursements sur le poste « Dentaire » dont le montant est mentionné dans le Tableau des garanties.

L'adhésion à ces différents renforts peut se faire lors de l'adhésion ou durant la vie du contrat (dans le respect de l'Art.12 – Modification des garanties).

Allocation Naissance : Si elle est prévue pour la formule de garantie choisie, une allocation est versée en cas de naissance d'un enfant de l'adhérent, pour autant que son inscription en tant que nouvel assuré dans le cadre de l'adhésion, soit demandée au plus tard dans les deux mois suivant la date de naissance, et sous réserve que la mère du nouveau-né soit assurée dans le cadre de l'adhésion.

Plafond annuel de remboursement du poste dentaire : Selon la formule choisie, le remboursement des frais engagés pour les frais dentaires peut faire l'objet d'une limitation, appréciée par année d'assurance. Son montant est mentionné dans le tableau des garanties correspondant à la formule de garantie souscrite joint au *Certificat d'Adhésion* de l'Adhérent. Lorsque le plafond annuel de remboursement dentaire est atteint, et sous réserve que la prestation concernée

soit prise en charge par le Régime Obligatoire de l'assuré, la garantie interviendra à hauteur des participations minimales précisées à l'article R871-2 du Code de la Sécurité sociale.

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES SANTÉ PROPOSÉS

Tiers payant :

Si ce service est prévu dans le tableau des *garanties*, une carte de tiers payant peut être délivrée à l'Adhérent par le Délégué lors de la mise en place des *garanties* afin de permettre aux assurés la dispense d'avance de frais auprès de certains professionnels de santé partenaires.

L'utilisation de la carte de tiers payant n'est acquise, sous peine de poursuites, que si l'Adhérent est à jour de ses cotisations au jour de l'utilisation de ladite carte. En cas d'utilisation frauduleuse de la carte de tiers payant le Délégué pourra demander à l'Adhérent le remboursement des sommes exposées auprès des professionnels de santé consultés.

L'Adhérent qui cesse pour quelque raison que ce soit de bénéficier des *garanties* s'engage à restituer immédiatement sa carte en cours de validité.

Les Services d'Assistance Santé :

S'ils sont mentionnés sur le tableau des garanties pour la formule de garantie retenue, les assurés bénéficient d'un ensemble de services d'assistance santé qui les accompagnent en cas de besoin. Les conditions de votre garantie assistance sont indiquées dans une notice d'information jointe au présent document.

Art.12 - La modification de vos garanties

Vous pourrez modifier vos garanties à chaque échéance annuelle sous réserve d'en effectuer la demande au moins deux mois avant cette date, et sous réserve de respecter les limites d'âge d'accès aux garanties fixées par l'article 4 de la présente notice d'information.

En cas d'augmentation de garantie, les plafonds dentaires éventuellement prévus du nouveau niveau de garantie sont applicables.

De même, toute modification de garantie annule le nombre d'années d'adhésion pris en compte pour l'attribution du bonus fidélité en optique. Les modifications s'appliquent à l'ensemble des assurés de l'adhésion.

Art.13 – Les exclusions et les limitations

IMPORTANT : Sous réserve que la prestation concernée soit prise en charge par le Régime Obligatoire de l'assuré, la garantie interviendra à hauteur des participations minimales précisées à l'article R871-2 du Code de la Sécurité sociale en cas de :

- survenance d'un des événements mentionnés aux 13.1 et 13.2,
- dépassement des limitations de prise en charge prévues au 13.4.

13.1 - LES EXCLUSIONS GENERALES

Sont exclus les *accidents* ou maladies et leurs suites qui résultent :

- de la pratique par l'assuré de tout sport à titre professionnel ou de sa participation à des paris ou tentatives de record ;
- d'un état alcoolique de l'assuré caractérisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à celui fixé par la loi régissant la circulation automobile française au moment du sinistre,
- de l'usage de stupéfiants ou substances analogues, médicaments ou traitements à des doses non prescrites médicalement,
- d'un acte intentionnel de la part de l'assuré ou de sa tentative de suicide consciente ou inconsciente ;
- de la participation active de l'Assuré à des rixes (sauf cas de légitime défense ou d'assistance à personne en danger), à des crimes ou paris de toute nature,
- d'une guerre étrangère ou civile,
- des effets directs ou indirects d'origine nucléaire ou causés par toute source de rayonnements ionisants (sauf s'il s'agit d'un dysfonctionnement ou d'une erreur de manipulation d'un instrument au cours d'un traitement auquel l'assuré est soumis à la suite d'un événement garanti).

13.2 - LES EXCLUSIONS RELATIVES A LA NATURE DE L'ETABLISSEMENT OU DU SERVICE HOSPITALIER

Nous ne garantissons pas l'indemnisation des frais hospitaliers dans les établissements, unités ou services suivants :

- hélio-marins ou de thalassothérapie;

- *long et moyen séjour*;
 - gériatrie, retraite, hospices ou les centres pour personnes âgées dépendantes,
 - cures de sommeil, amaigrissement, rajeunissement, désintoxication, ainsi que leurs suites,
 - *établissements médico-sociaux*.
- En outre, nous ne remboursons pas les frais de traitement et d'intervention chirurgicale à caractère esthétique non consécutifs à un accident.

13.3 - LES EXCLUSIONS RELATIVES AUX FRAIS ET TRAITEMENTS SUIVANTS

Nous ne garantissons pas :

- les frais engendrés par des soins commencés ou prescrits antérieurement ou postérieurement à l'adhésion, ou pendant le délai d'attente (cf. Article 9) ;
- tous les frais facturés par les établissements ou secteurs d'établissements pour lesquels le Régime Obligatoire ne prend pas en charge les frais d'hébergement ;
- le forfait journalier en cas de séjour en unité ou centre de soins de longue durée, en établissements et services qui accueillent des personnes âgées, ainsi qu'en *établissements médico-sociaux* ;
- les frais de prothèses et/ou appareillages dentaires provisoires.

13.4 - LES LIMITATIONS DE LA GARANTIE SANTE

Quelle que soit la formule souscrite, des limitations de remboursements sont prévues. En conséquence, la prise en charge de l'Assureur sur la base des garanties de la formule souscrite et mentionnées dans le tableau des garanties est limitée comme suit :

- 90 jours par an et par personne pour les frais de chambre particulière lors de séjours en service spécialisé hors psychiatrie,
- 30 jours par an et par personne pour les frais de chambre particulière lors de séjours relatifs au traitement des affections mentales ou psychiatriques, avec un maximum de 90 jours pour toute la durée de vie de l'adhésion,
- 6 consultations de psychiatrie et neuropsychiatrie par an et par assuré.

EN AUCUN CAS LE VERSEMENT DE PRESTATIONS, MÊME EFFECTUÉ À PLUSIEURS REPRISES, NE SAURAIT CONSTITUER UNE RENONCIATION DE L'Assureur À L'UNE DES EXCLUSIONS DE GARANTIES PRÉVUES AU CONTRAT.

Art.14 - Territorialité

La garantie du contrat s'exerce en France.

Elle s'étend pour la Garantie santé aux accidents et maladies, aux hospitalisations survenues à l'étranger lorsque le Régime Obligatoire de l'Assuré s'applique et que les séjours en-dehors de France ne dépassent pas 3 mois par an en une ou plusieurs périodes.

Art.15 – Comment obtenir le règlement de vos prestations ?

15.1 – LES DOCUMENTS QUE VOUS DEVEZ NOUS TRANSMETTRE

Pour le remboursement des dépenses de santé :

Lorsque l'assuré ne bénéficie pas de la télétransmission avec sa Caisse d'Assurance Maladie, ou que nous n'avons pas effectué le règlement des frais directement au professionnel de santé, les documents à nous transmettre sont les suivants :

Hospitalisation : L'original du décompte de la Sécurité sociale * ou les originaux des factures acquittées de l'établissement hospitalier et les notes d'honoraires des chirurgiens présentant la cotation détaillée des actes.

La médecine courante, la pharmacie, les frais de transport, les prothèses et les appareillages (les prothèses auditives, les prothèses orthopédiques,...) : L'original du décompte de la Sécurité sociale *.

Le dentaire : L'original du décompte de la Sécurité sociale *. Pour les prothèses, l'orthodontie, et les actes de dentisterie non remboursés par le Régime Obligatoire l'original de la facture détaillée acquittée de tous les actes.

L'optique : L'original du décompte de la Sécurité sociale * ou la facture détaillée acquittée établie par l'opticien pour les lentilles prescrites non remboursées. En cas de renouvellement de l'équipement d'optique dans le cadre d'une évolution de la vue, le remboursement se fera sur présentation, soit de la nouvelle prescription médicale portant une correction différente de la précédente, soit de la prescription initiale comportant les mentions portées par l'opticien.

Chirurgie réfractive des yeux : la prescription médicale, ainsi que l'original de la facture détaillée de l'établissement hospitalier.

Appareillage (prothèse auditive, prothèse orthopédique, prothèse capillaire, gros appareillage) : L'original du décompte de la Sécurité Sociale*, ainsi que la facture détaillée acquittée.

Forfait Cure thermale : la facture des frais de transports (copie billet de train, avion), et des frais d'hébergement (hôtel, ou locations diverses : camping, gîte, etc.).

Consultation de praticien de la santé non remboursée par le RO : La note d'honoraires ou la facture détaillée justifiant la dépense réelle.

Allocation naissance : acte de naissance de nouveau-né ou copie du livret de famille.

* ou l'original du décompte de remboursement de votre régime complémentaire, dans le cas où vous auriez déjà obtenu un remboursement de ce dernier.

Si l'assuré, préalablement à sa demande de remboursement présentée au Délégué, a déjà bénéficié d'une prise en charge de ses frais par un premier organisme complémentaire, il devra, en complément des pièces et éléments mentionnés ci-dessus, communiquer le décompte original de ce régime complémentaire.

Compte tenu de la situation particulière de certains dossiers, le Délégué pourra être amené à demander aux assurés des pièces complémentaires à celles énumérées ci-dessus.

Les demandes de remboursements ou de prestations quelle que soit leur nature doivent parvenir au Délégué dans un délai de deux ans suivant la date de cessation des soins, sous peine de déchéance.

Ce délai est ramené à trois mois en cas de résiliation de l'adhésion.

15.2 – CONTROLE DES DEPENSES – CONTROLE MEDICAL

Nous nous réservons la possibilité de demander aux assurés :

- tous renseignements ou documents dont nous jugerions utile de disposer pour l'appréciation du droit aux prestations. Si ces documents ont un caractère médical, l'assuré peut les adresser sous pli confidentiel au Médecin Conseil du Délégué.
 - de se faire examiner par un médecin de notre choix.
- Toute pièce médicale doit être adressée sous pli confidentiel au Médecin-conseil du Délégué.

L'assuré s'engage, à transmettre les documents demandés et à se soumettre aux expertises médicales jugées nécessaires par l'Assureur, sous peine d'être déchu du droit aux prestations pour l'accident ou la maladie en cause.

15.3 - ARBITRAGE

En cas de désaccord d'ordre médical, entre l'assuré et nous, le différend sera soumis à une procédure d'arbitrage amiable.

Chacune des parties désignera un médecin. Si les médecins ne sont pas d'accord, ils choisiront un 3^{ème} médecin chargé de les départager. En cas de difficulté sur ce choix la désignation sera faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l'Adhérent, à la requête de la partie la plus diligente.

Chaque partie paiera les frais et honoraires de son médecin, et s'il y a lieu, la moitié des frais et honoraires du 3^e médecin et des frais de sa nomination.

15.4 - LES MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS

Dépenses de santé

A l'exception des cas où nous réglons directement au professionnel de santé les dépenses engagées, le paiement des prestations est toujours établi à l'ordre de l'Adhérent pour l'ensemble des assurés et effectué en France dans la monnaie légale de l'Etat Français.

Art.16- Prescription

La prescription est l'extinction d'un droit après un délai prévu par la loi. Toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites dans les délais et termes des articles suivants du Code des Assurances :

Article L114-1 :

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Article L114-2 :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Article L114-3 :

Par dérogation à l'article 2254 du Code Civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Art.17 - Subrogation

L'Assuré ou ses ayants-droit conservent leur droit de recours contre tout responsable.

Toutefois, si l'Assureur a payé une indemnité au titre des frais de soins, elle se substitue à l'Assuré dans ses droits et obligations et jusqu'à concurrence de cette indemnité, contre tout responsable.

Art.18 - Informatique & libertés

Conformément à la loi informatique et libertés du 6.1.78 modifiée, le responsable du traitement des informations recueillies est CERGAP .

Les données sont utilisées pour la gestion et le suivi de vos dossiers par CERGAP, et l'envoi de documents concernant les produits proposés par CAPI FINANCE, destinataire, avec ses mandataires, l'Association, ses assureurs et réassureurs, de l'information. Elles sont également transmises aux destinataires habilités afin d'être traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de l'application des obligations réglementaires et de la gestion des risques opérationnels, notamment la fraude à l'assurance.

Le défaut de réponse aux informations obligatoires peut avoir pour conséquence le non traitement de votre dossier. Les données facultatives sont signalées.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données Vous concernant, et du droit de Vous opposer à leur traitement pour un motif légitime. Veuillez adresser vos demandes à : CERGAP – Service Clients – 7 rue Jean Perrin - BP 20007 LUISANT – 28633 GELLAINVILLE CEDEX. En cas de demandes liées à des données médicales, veuillez libeller celles-ci à l'attention du Médecin conseil du Délégué. En cas de demandes liées à des données collectées afin d'être traitées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme le droit d'accès s'exerce, en application de l'article L. 561-45 du Code monétaire et financier, auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Art.19 - Les réclamations - La médiation

Votre adhésion au contrat REVOLUO est soumise exclusivement à la compétence des tribunaux français.

Examen des réclamations :

Si vous rencontrez des difficultés liées à l'application de votre adhésion au contrat, vous êtes invité, dans un premier temps, à prendre contact avec votre interlocuteur habituel de ou avec le service client de CERGAP – 7 rue Jean Perrin - BP 20007 LUISANT – 28633 GELLAINVILLE CEDEX.

Dans un second temps, si le différend persiste, vous devez formuler une réclamation ou signifier votre désaccord, par courrier simple adressé au Service réclamations de CERGAP à l'adresse suivante :

CERGAP - Service Réclamations – 7 rue Jean Perrin - BP 20007 LUISANT – 28633 GELLAINVILLE CEDEX qui traitera votre réclamation le plus rapidement et le plus objectivement possible.

Procédure de médiation :

En dernier recours, si le différend persistait après la réponse apportée, ou en cas de non réponse, vous aurez la faculté d'adresser votre réclamation directement à la l'Assureur dont les coordonnées vous seront systématiquement indiquées par le Service Réclamations en cas de refus partiel ou total de faire droit à votre réclamation.

L'Assureur traitera votre réclamation en vous apportant une réponse le plus rapidement possible. Dans sa réponse, l'Assureur indiquera les coordonnées du Médiateur qui peut être saisi après épuisement des procédures internes.

Le Médiateur ne peut être saisi si une action contentieuse a été ou est engagée.

Art.20 - Autorité de tutelle

Pour les Sociétés d'Assurance ayant leur Siège en France, l'autorité de tutelle est l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) – 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09.

Art.21 – Possibilité de renonciation

21.1 – Les possibilités de renonciation

L'adhérent dispose d'un délai de 14 jours calendaires révolus, à partir du jour de la date de conclusion de son adhésion (date indiquée sur les Dispositions Particulières), pour y renoncer, dans le cadre et dans les conditions prévus par l'article L.112-9 du code des assurances ou par les articles L.112- 2-1 du code des assurances et L.121-20-8 et suivants du Code de la consommation reproduits ci-après.

Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à CERGAP - Gestion Assurances- 7 rue Jean Perrin - BP 20007 LUISANT

– 28633 GELLAINVILLE CEDEX.

Elle peut être formulée suivant le modèle de lettre ci-dessous.

La résiliation de l'adhésion prendra effet au jour de la réception de la Lettre Recommandée avec accusé de réception par CERGAP .

Article L.112-9-1 premier alinéa du Code des Assurances :

«Toute personne physique qui fait l'objet d'un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d'assurance ou un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de 14 jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités (....). Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie du contrat, le souscripteur ne peut plus exercer ce droit à renonciation».

Dans le cas où l'adhésion a été souscrite exclusivement à distance au sens des articles L.112-2-1 du Code des Assurances et L.121-20-8 et suivants du code de la consommation :

L'adhésion peut être exécutée immédiatement et intégralement à compter de sa conclusion (date indiquée sur les Dispositions Particulières) à la demande expresse de l'adhérent.

La cotisation, dont l'adhérent est redevable, le cas échéant, en contrepartie de l'exécution immédiate et intégrale de son adhésion avant l'expiration du délai de rétractation, est égale au prorata de la cotisation annuelle pour la période écoulée entre la date d'effet prévue lors de la conclusion de l'adhésion et la date de réception de son éventuelle renonciation.

En cas de rétractation, si des prestations ont été versées, l'adhérent s'engage à rembourser au Délégitaire les montants perçus dans un délai de 30 jours.

Modèle de lettre de renonciation :

Messieurs, je soussigné (Nom et Prénom de l'Adhérent), demeurant à (domicile principal), ai l'honneur de vous informer que je renonce à mon adhésion au contrat REVOLUO (indiquer numéro d'adhésion), que j'ai signé le (indiquer la date) et (si des cotisations ont été perçues) vous prie de me rembourser les cotisations versées déduction faite de la cotisation au prorata de la période de garantie. Je m'engage de mon côté à rembourser le montant des prestations qui ont pu m'être versées.

Fait à Le Signature de l'Adhérent

21.2 – Les conséquences de la renonciation

◆ En cas d'exercice du droit à renonciation, dans le cadre de l'article L.112-9-1 du Code des Assurances :

Dès lors qu'il a connaissance d'un sinistre mettant en jeu la garantie, l'adhérent ne peut plus exercer ce droit de renonciation. En cas de renonciation CERGAP procédera au remboursement des cotisations dans le délai de 14 jours suivant la date de résiliation, déduction faite du montant correspondant à la durée où l'adhésion a effectivement produit ses effets.

L'intégralité de la prime reste due à l'assureur, si l'adhérent exerce son droit de renonciation alors qu'un sinistre mettant en jeu la garantie de l'adhésion et dont il n'a pas eu connaissance est intervenu pendant le délai de renonciation.

◆ En cas d'exercice du droit à renonciation dans le cadre des articles L.112-2-1 du Code des Assurances et L.121.20-8 du Code de la consommation (commercialisation à distance) :

En contrepartie de l'exécution immédiate et intégrale de l'adhésion avant l'expiration de ce délai de rétractation, la cotisation dont l'adhérent est redevable est égale au prorata de la cotisation annuelle pour la période écoulée entre la date d'effet prévue lors de la conclusion de l'adhésion et l'éventuelle date de réception de la rétractation.

Si des prestations ont été versées, l'adhérent s'engage à rembourser à CERGAP les montants perçus dans un délai de 30 jours.

Si des cotisations ont été perçues, CERGAP les remboursera, déduction faite de la cotisation au prorata de la période de garantie dans un délai de 30 jours.

Assurance Complémentaire Santé

SANTÉO

Document d'information sur le produit d'assurance

Compagnie: REMA Entreprise d'assurance immatriculée en France et régie par le Code des assurances - SIREN 775 626 377

Produit : REVOLUO, produit con-u et distribu@par CAPI FINANCE et son r@seau exclusif - 72 rue du rendez vous 75012 paris

Ce document d'information présente un résumé des principales garanties et exclusions du contrat. Il ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Vous trouverez l'information complète sur ce produit dans la documentation pré contractuelle et contractuelle. En particulier, les niveaux de remboursement seront détaillés dans le tableau de garanties.

De quel type d'assurance s'agit-il ?

Le produit d'Assurance Complémentaire Santé est destiné à rembourser tout ou partie des frais de santé restant à la charge de l'assuré et des éventuels bénéficiaires en cas d'accident, de maladie ou de maternité, en complément de la Sécurité sociale française. Le produit respecte les conditions légales des contrats responsables.



Qu'est-ce qui est assuré ?

Les montants des prestations sont soumis à des plafonds qui varient en fonction du niveau de garantie choisi, et figurent dans le tableau de garanties. Ils ne peuvent être plus élevés que les dépenses engagées, et une somme peut rester à votre charge.

LES GARANTIES SYSTEMATIQUEMENT PREVUES

- ✓ **Hospitalisation et maternité** : Honoraires, frais de séjour, forfait journalier hospitalier, transport
- ✓ **Soins courants et prescriptions médicales** : Consultations, visites médecins, examens médicaux, auxiliaires médicaux, pharmacie à service médical rendu (SMR) élevé ou modéré (remboursés à 65% et 30% par la Sécurité sociale)
- ✓ **Frais optiques** : Lunettes (monture et verres), lentilles de contact
- ✓ **Frais dentaires** : Soins dentaires, prothèses dentaires (couronnes, bridges, appareils amovibles), orthodontie
- ✓ **Appareillages remboursés par la Sécurité sociale** : audioprothèses, prothèses et orthèses

LES GARANTIES OPTIONNELLES - OPTIQUE / DENTAIRE

"selon le niveau de garantie"

Soins dentaires pris en charge par le R O
Prothèse dentaire remboursée par le R O
Orthodontie remboursée par le R O
Orthodontie non remboursée par le R O
Forfait annuel complémentaire Optique (Verres - Montures - Lentilles remboursées ou non par le R O

LES SERVICES SYSTEMATIQUEMENT PREVUS

- ✓ Service d'analyse de devis
- ✓ Site Web de consultation et gestion du contrat

L'ASSISTANCE NOTAMMENT PREVUE (non exhaustifs)

- ✓ Aide-ménagère en cas d'hospitalisation
- ✓ Rapatriement sanitaire en cas de maladie ou accident à l'étranger.
- ✓ Garde d'enfant de moins de 16 ans.

Les garanties précédées d'une coche ✓ sont systématiquement prévues au contrat.



Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

- ✗ Les soins reçus en dehors de la période de validité du contrat
- ✗ Les indemnités versées en complément de la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail
- ✗ Les dépenses de soins relatives aux séjours effectués :
 - dans les unités ou centres de long séjour
 - dans les établissements ou les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale.
- ✗ La chirurgie esthétique non prise en charge par la Sécurité Sociale
- ✗ Le forfait journaliser facturé par les établissements d'hébergement médicaux-sociaux, comme les maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les établissements d'hébergement pour les personnes dépendantes (EHPAD)



Y-a-t-il des exclusions à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT RESPONSABLE

- ! La participation forfaitaire de 1€ et les franchises sur les boîtes de médicaments, actes paramédicaux et transport.
- ! La majoration du ticket modérateur et les dépassements d'honoraires si les dépenses de santé sont réalisées en dehors du parcours de soins.
- ! Les dépassements d'honoraires au-delà de la limite fixée réglementairement pour les médecins n'adhérant pas à un dispositif de pratique tarifaire maîtrisée.

PRINCIPALES RESTRICTIONS

- ! **Chambre particulière** : Pas de chambre particulière ni de lit d'accompagnement sur la formule REV1
- ! **Optique** : prise en charge limitée à un équipement tous les 2 ans, réduite à 1 an pour un mineur ou en cas d'évolution de la vue.
- ! **Dentaire** : plafond dentaire pour les garanties REV 7 et REV 8, ainsi que pour les garanties optionnelles optique et dentaire.
- ! **Appareillage auditif** : pas de remboursement sur la garantie REV1
- ! **Médecine douce** : 4 séances par an et par bénéficiaire dans la limite de 20€ par an et par bénéficiaire



Où suis-je couvert ?

- ✓ En France et à l'étranger.
- ✓ Dans le cas où les soins ont été dispensés à l'étranger, le remboursement se fait sur la base de remboursement du régime d'assurance maladie obligatoire français, quelle que soit la dépense engagée.



Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de suspension des garanties

A la souscription du contrat :

- Remplir avec exactitude le formulaire de souscription fourni par l'assureur
- Fournir tous documents justificatifs demandés par l'assureur,
- Régler la cotisation (ou fraction de cotisation) indiquée au contrat.

En cours de contrat :

- Fournir tous documents justificatifs nécessaires au paiement des prestations prévues au contrat
- Faire parvenir les demandes de remboursements à l'assureur dans un délai maximum de 2 ans suivant la date de remboursement des soins de votre Sécurité sociale
- Informer l'assureur des événements suivants, par lettre recommandée, dans les quinze jours qui suivent la connaissance qu'il a de l'un de ces événements. :
 - Changements de situation : changement d'adresse, modification de sa composition familiale (naissance, mariage, décès), changement de situation au regard des régimes obligatoires français d'assurance maladie et maternité,
 - Changement de profession : dans ce cas, l'assuré doit fournir à l'assureur les justificatifs nécessaires à la modification de son contrat. Ce changement peut dans certains cas entraîner la modification du contrat et de la cotisation.



Quand et comment effectuer les paiements ?

Les cotisations sont payables d'avance annuellement, à la date indiquée dans le contrat.
Un paiement fractionné peut toutefois être accordé au choix (Semestriel, Trimestriel, Mensuel).
Les paiements peuvent être effectués par chèque ou prélèvement automatique.



Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

La date d'effet du contrat est fixée d'un commun accord et est indiquée au Certificat d'adhésion.
En cas de contrat conclu à distance ou de démarchage à domicile, l'assuré dispose d'un délai de rétractation de 14 jours, qui commence à courir à compter de la conclusion du contrat, ou à compter de la réception de l'ensemble de la documentation contractuelle (si cette date est postérieure à la date de conclusion du contrat).
Le contrat est conclu pour une durée d'un an et se renouvelle automatiquement d'année en année à sa date d'échéance principale sauf résiliation par l'une des parties dans les cas et conditions fixés au contrat.



Comment puis-je résilier le contrat ?

Vous pouvez mettre fin au contrat :

- à la date d'échéance principale du contrat, en nous adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant cette date,
- en cas de modification de votre situation personnelle ou professionnelle ayant une influence directe sur les risques garantis,
- en cas de modification du contrat suite à une évolution réglementaire, dans le délai de 30 jours à compter de la proposition de modification du contrat par l'assureur.
- pour un contrat de moins de 12 mois, résiliation à date d'anniversaire, en nous adressant une lettre recommandée au moins deux mois avant cette date, au delà au 31 décembre de chaque année avant le 31 octobre de chaque année.

"Dans tous les cas, votre demande doit nous parvenir par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique".